



CESP - CENTRO DE EDUCAÇÃO SOUZA PIMENTEL - CNPJ- 08.586.470/0001-90

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 004/00/12 D.O 22/09/2000,

CREDENCIAMENTO Nº 7.915/2013.

RUA LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ, Nº 235 - CENTRO - CALDAS DO JORRO/BA 48.793-000

TEL: (75) 99140-6871 (75) 99156-9651

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Pelo presente instrumento particular de **contrato de prestação de serviços de educacionais**, referente ao **ano letivo 2025**, as partes devidamente identificadas também na Ficha de Matrícula, da qual o presente documento é parte integrante na forma de Anexo I, resolvem celebrar o presente contrato, conforme cláusulas e condições a seguir expostas. CONTRATADO: Centro de Educação Souza Pimentel, inscrito no 08.586.470/0001-90. sob o número 08.586.470/0001-90, estabelecido à RUA LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ, Nº 235 - CENTRO - CALDAS DO JORRO/BA.

CONTRATADO: Centro de Educação Souza Pimentel, inscrito no 08.586.470/0001-90. sob o número 08.586.470/0001-90, estabelecido à RUA LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ, Nº 235 - CENTRO - CALDAS DO JORRO/BA.

CONTRATANTE: Abner Gabriel Oliveira Costa

Data Nascimento: 27/05/2010 **CPF:** 123.456.789-00

CLÁUSULA 1. OBJETO

§1º: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de educacionais, pelo CONTRATADO, que se obriga a ministrar a instrução, por meio de aulas e demais atividades, de acordo com suas características e peculiaridades. As aulas serão ministradas nas salas ou locais apropriados que a CONTRATADA indicar e terão duração conforme previsto na **Ficha de Matrícula** e serão ministradas nos dias e horários identificados na referida ficha.

Início: 03/02/2025 | **Término:** 12/12/2025

§2º: A CONTRATADA é responsável pela orientação técnica dos serviços educacionais, incluindo a definição de datas e locais para avaliações, a organização dos alunos em turmas e turnos, o cumprimento da carga horária legalmente exigida, a seleção de professores, monitores e profissionais da equipe multidisciplinar, a orientação didático-pedagógica, a alocação de espaços acadêmicos e docentes, a definição de locais para eventos como formaturas e refeições de grau, além de outras medidas necessárias para as atividades acadêmicas e sociais.

CLÁUSULA 2. MATRÍCULA

O aluno poderá se matricular no ano letivo mencionado na Cláusula 1, desde que o CONTRATANTE assine a adesão ao presente Contrato e apresente o comprovante de pagamento referente a matrícula.

Caso o aluno inicie as aulas sem entregar este Contrato assinado pelo responsável, o CONTRATADO assumirá que o CONTRATANTE conhece e está de acordo com todas as cláusulas deste Contrato.

§1º: Caso o CONTRATANTE cancele a matrícula, que corresponde à primeira parcela, terá direito à restituição de 70% (setenta por cento) do valor pago, desde que o pedido seja protocolado na secretaria até 07 (sete) dias antes do início das aulas.

§2º: No caso de cancelamento de matrícula com pagamento anual, a restituição será de 95% (noventa e cinco por cento) do valor pago, desde que o pedido seja feito até 07 (sete) dias antes do início das aulas. Após o início do ano letivo, a devolução será proporcional, conforme o critério estabelecido na cláusula 6ª, observando as demais regras deste contrato.

CLÁUSULA 3. VALOR E VENCIMENTO DAS PARCELAS

§1º: Como contraprestação pelos serviços educacionais contratados, o CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO o valor descrito na Ficha de Matrícula, nos prazos também ali descritos.

Valor da Anuidade: R\$ 280,00 **Nº de Parcelas:** 12

Valor da Parcela: R\$ 3.360,00 **Vencimento das Parcelas:** dia 15 de cada mês

1 - As Parcelas devem ser pagas por meio de Boletos Bancários, PIX ou na secretaria da escola.

§2º: Em caso de atraso no pagamento, o valor da parcela será acrescido de multa de 2% e mora diária de 0,33%.

§3º : O não pagamento do boleto referente a qualquer parcela pode implicar em protesto pelo Banco após 10 dias da data de vencimento.

§4º: O valor total da anuidade é integralmente devido. Caso, por solicitação do CONTRATANTE, o vencimento de uma ou mais parcelas seja prorrogado para data posterior ao término do ano letivo, as obrigações financeiras se estenderão até a data do vencimento da última parcela, independentemente de o término das aulas ter ocorrido em data anterior, ficando o CONTRATANTE obrigado ao pagamento das parcelas devidas.

§5º: Os valores contratados compreendem exclusivamente a prestação de serviços decorrentes da carga horária constante na Ficha de Matrícula, excluindo, para todos os fins de direito, a atividades complementares, em caso de contratação posterior.

§6º: Ao renovar a matrícula, o contrato permanecerá válido com o valor da anuidade conforme definido no Edital ou ajustado entre as partes, documentado pela CONTRATADA.

§7º: A ausência do Aluno nas atividades escolares não isenta o CONTRATANTE da obrigação de pagar as parcelas acordadas, considerando a disponibilidade dos serviços

oferecidos.

§8º: Caso ocorra transferência ou desistência, o reembolso dos valores pagos antecipadamente será calculado de acordo com a proporção dos meses restantes de serviço educacional, contados a partir do protocolo do pedido na Secretaria.

§9º: Em situações de suspensão ou interrupção das aulas por força maior, como calamidade pública na área de saúde, o pagamento da anuidade não será alterado. A CONTRATADA definirá os procedimentos e critérios para a reposição das aulas conforme regulamentações do MEC, Conselho Estadual e/ou Conselho Municipal de Educação, podendo utilizar recursos pedagógicos mediados por tecnologia.

CLÁUSULA 4. INADIMPLEMENTO

O atraso no pagamento de qualquer parcela prevista neste contrato resultará na automática constituição em mora do Responsável, ou do Aluno maior de 18 anos, conforme o Artigo 397 do Código Civil. Isso gerará uma dívida líquida e certa, passível de cobrança judicial, além das atualizações previstas no contrato.

O CONTRATADO pode optar, cumulativamente ou não, pela:

I - Cobrança extrajudicial, cabendo ao CONTRATANTE arcar com o pagamento dos encargos resultantes da referida cobrança.

II - Inclusão do nome do CONTRATANTE, ou do Aluno maior de 18 anos, no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) ou do SERASA e a realização da Cobrança Judicial, devendo o CONTRATANTE arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da ordem de 20% (vinte por cento), além das despesas e custas processuais, caso a inadimplência perdure por mais de 90 (noventa) dias, nos termos da legislação aplicável, notadamente o disposto nos Artigos 475, 476 e 477 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA 5. USO DE IMAGEM

O CONTRATADO, livre de quaisquer ônus para com o CONTRATANTE / ALUNO, poderá utilizar seu nome e sua imagem para fins exclusivos de divulgação do CONTRATADO e de suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto à internet e quaisquer outros meios de comunicação, públicos e privados, comprometendo-se a não a utilizar de maneira contrária à moral ou aos bons costumes.

CLÁUSULA 6. EXTINÇÃO DO CONTRATO

Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações:

a) Pelo CONTRATADO:

I. Por desarmonia entre as partes ou quando constatado que o aluno violou a lei ou as regras do regimento interno, desrespeitando os princípios de comportamento e conduta éticos, morais e disciplinares, oportunidade em que será assegurado ao mesmo o direito à ampla defesa.

II. Por descumprimento contratual;

III. Por constatação, por meio de critérios pedagógicos internos da Coordenação / Direção.

IV. Caso a instituição não tenha recebido matrículas suficientes para a formação da turma CONTRATADA nos termos do edital.

b) Pelo(a) CONTRATANTE:

I. Por Pedido de Desistência formal comunicada em requerimento junto à Secretaria. Não havendo valor jurídico na comunicação verbal da desistência.

II. por transferência solicitada através de requerimento;

§1º: Se o CONTRATANTE rescindir o contrato conforme o inciso I, alínea b, será aplicada uma multa contratual equivalente ao valor de uma parcela escolar vigente no mês da rescisão, se a desistência ocorrer durante o ano letivo

§2º: Em qualquer situação, o CONTRATANTE deve quitar as parcelas vencidas até o mês do evento, inclusive quaisquer outros débitos apurados.

§3º: Não haverá devolução proporcional de valores em período inferior a um mês, ou seja, contada em dias.

CLÁUSULA 7.

§1º: Para avaliações em segunda chamada, será cobrada uma taxa de remarcação, exceto se o Aluno apresentar atestado médico ou odontológico para justificar a ausência na primeira chamada

§2º: O uso do uniforme escolar conforme padrão estabelecido pela CONTRATADA é obrigatório.

CLÁUSULA 8.

Em caso de necessidade de atendimento médico, o CONTRATANTE reconhece que a CONTRATADA encaminhará o Aluno ao serviço público de emergência e informará a família sobre a ocorrência em seguida.

Parágrafo Único: A CONTRATADA não é responsável pela administração de medicamentos aos alunos, cabendo ao CONTRATANTE providenciar os meios necessários para isso.

§1º: Para avaliações em segunda chamada, será cobrada uma taxa de remarcação, exceto se o Aluno apresentar atestado médico ou odontológico para justificar a ausência na primeira chamada

§2º: O uso do uniforme escolar conforme padrão estabelecido pela CONTRATADA é obrigatório.

CLÁUSULA 9.

A adoção do material didático respeita a Lei Federal nº 9.394/96 - LDB e a autonomia pedagógica e administrativa das instituições privadas de ensino. O CONTRATANTE declara estar ciente e concorda que a CONTRATADA utiliza material didático, incluindo recursos digitais, conforme necessário na prestação de serviços educacionais.

§1º: O CONTRATANTE reconhece que o material didático é essencial para os serviços educacionais, destinado exclusivamente ao Aluno e não transferível. Seu custo não está incluso na anuidade escolar e será disponibilizado após o pagamento integral ou das parcelas, se houver pagamento parcelado.

§2º: O CONTRATANTE se compromete a providenciar todo o material didático recomendado pela escola, tanto físico quanto digital, até 10 dias após o início do período letivo, ciente de que o atraso prejudicará o desempenho escolar do aluno.

§3º: O CONTRATANTE está ciente de que os materiais didáticos são protegidos pela Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610/98) e não podem ser fotocopiados. A violação desta norma sujeita o Aluno e seus responsáveis a sanções legais.

CLÁUSULA 10.

A CONTRATADA não está obrigada a renovar a matrícula do Aluno para o período letivo subsequente, caso este não tenha cumprido rigorosamente as cláusulas do presente Contrato, o Código de Ética e Disciplina e o Regimento Escolar.

§1º: A CONTRATADA se reserva o direito de definir o valor da anuidade, conforme a Lei Federal nº 9.870/99, para cada período letivo, divulgando essa informação em edital 45 (quarenta e cinco) dias antes do fim do ano letivo em andamento.

CLÁUSULA 11.

O CONTRATANTE declara ser responsável por danos causados ao patrimônio da CONTRATADA, a exemplo dos edifícios, sanitários, mobiliário ou outros equipamentos, pelo CONTRATANTE, Aluno ou acompanhante. Identificado o autor, deverá indenizar os prejuízos, além de estar sujeito a sanções disciplinares e encaminhamento às autoridades em caso de crimes ou atos infracionais.

CLÁUSULA 12.

A CONTRATADA não se responsabiliza pela guarda de objetos pessoais trazidos pelo Aluno, como celulares, tablets, óculos, aparelhos auditivos, joias, dinheiro, cheques, cartões, utensílios pessoais, livros não didáticos, ou qualquer outro bem particular.

§1º: O CONTRATANTE assume todo o risco e não terá direito a indenização em caso de furto, roubo ou apropriação indevida desses objetos na instituição. No entanto, a CONTRATADA se compromete a investigar os fatos e tomar medidas pedagógicas e disciplinares adequadas.

Cláusula 13.

O CONTRATANTE é responsável pelo acompanhamento educacional e disciplinar do Aluno, devendo comparecer à instituição de ensino para se inteirar de ocorrências escolares e adotar providências quando necessárias.

§1º: Alunos menores de 18 anos apenas poderão sair da escola acompanhados por um responsável devidamente autorizado, salvo que tenham autorização expressa registrada na secretaria escolar para sair desacompanhados.

Cláusula 14.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO reconhecem a validade jurídica do contrato assinado eletronicamente ou digitalmente, considerando a manifestação de vontade das partes e a autenticidade do documento, com efeitos legais para execução extrajudicial ou outras medidas legais.

Cláusula 15. foro

Para dirimir questões oriundas do Contrato, fica eleito o foro da Cidade de Tucano.

E por estarem assim justas e CONTRATADAS, as partes assinam o presente instrumento, após terem lido e acharem conforme contrataram, em duas vias de igual teor e forma, para que produza, na melhor forma de direito, os efeitos legais pretendidos.

Este Contrato é parte integrante da Ficha de Matrícula preenchida e assinada pelo CONTRATANTE.

Caldas do Jorro, Tucano, BA ____ de _____ de 2025

CONTRATADA: ESCOLA

CONTRATANTE

Centro de Educação Souza Pimentel - CNPJ: 08.586.470/0001-90

RUA LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ, Nº 235 - CENTRO - CALDAS DO JORRO/BA

Email: cespsecretaria2021@gmail.com